

Nr. 284 Der Reichsminister der Justiz an den Stellvertretenden Chef und Inspekteur der Preußischen Geheimen Staatspolizei Himmler. 23. Dezember 1935

R 22/1467, Bl. 188–189 Originalentwurf¹

Beginn:

Beginn:

[Anwaltsvertretung in Schutzhaftsachen]

Persönlich!

Sehr geehrter Herr Reichsführer!

In Ihrem Schreiben vom 6. November ds. Js.² teilen Sie mir mit, daß auf Ihren Vortrag hin der Führer und Reichskanzler die Hinzuziehung von Rechtsanwälten in Schutzhaftfällen verboten und Sie beauftragt habe, mir seine Entscheidung zur Kenntnis zu bringen.

Wie Ihnen bekannt, war die Frage der Anwaltsvertretung in Schutzhaftsachen seit längerer Zeit Gegenstand von Erörterungen der beteiligten Stellen. Das Reichsministerium des Innern hatte sich ursprünglich ebenso wie das Reichsjustizministerium auf den Standpunkt gestellt, daß eine Anwaltsvertretung in Schutzhaftsachen nicht ausgeschlossen sei³. Auch das Preuß[ische] Geheime Staatspolizeiamt hat sich auf den Standpunkt gestellt, daß die Staatspolizei es durchaus begrüße, wenn der Standpunkt eines von Schutzhaft Betroffenen in angemessener und sachlicher Form vorgetragen werde (Schreiben v. 8. 5. 35 BNr. 32999/35 II 10)⁴.

Die Stellungnahme des Reichsministeriums des Innern und des R[eichs]J[ustiz]M[inisteriums] ist seinerzeit veröffentlicht worden⁵, so daß bisher die Rechtsanwälte von dieser Stellungnahme ausgehen und sich grundsätzlich für befugt halten konnten, die Vertretung der Interessen von Schutzhäftlingen zu übernehmen. Um die Anwaltschaft von der veränderten Lage in Kenntnis zu setzen und unliebsame Mißverständnisse auszuschließen, müßte m.E. jetzt auch die Entscheidung des Führers und Reichskanzlers bekanntgegeben werden. Ich habe bisher dagegen Bedenken gehabt, weil ich fürchte, die Bekanntmachung der Anordnung könnte im Ausland stimmungsmäßig in unerwünschter Weise verwertet werden. Ich hatte mir vorgenommen, die Angelegenheit zunächst mit dem Herrn Preuß. Ministerpräsidenten, dem Herrn Reichsminister des Innern und Ihnen gelegentlich einer preuß. Kabinettsitzung zu besprechen. Zu meinem Bedauern hat sich diese Absicht nicht verwirklichen lassen⁶. Ich möchte vorschlagen, daß wir bei unserer für den Januar

¹ Entwurf durch MR Kritzingen, abgezeichnet auch von den StSs Schlegelberger und Freisler. Zur Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 182 und 230. Allgemein zu den Bemühungen der Justiz um die „Verrechtlichung“ der Schutzhaft: GRUCHMANN, Justiz, S. 545 ff., zu diesem Dok. S. 571.

² R 22/1467, Bl. 185. Wortlaut s. Dok. Nr. 230 Anm. 9 und GRUCHMANN, Justiz, S. 570.

³ RIM an RJuM, 17. 1. 35: Mit dem RJuM sei man der Auffassung, ein Verbot zur Vertretung von Schutzhäftlingen durch Rechtsanwälte könne nicht allgemein, sondern „nur insoweit anerkannt werden, als es ausdrücklich festgelegt ist“; R 22/1467; GRUCHMANN, Justiz, S. 564 f.

⁴ Nicht ermittelt. Der RJuM hatte bis März 1936 keine Kenntnis von dem Geheimerlaß des preuß. Gestapa an die Staatspolizeistellen vom 11.4. 35, welcher im Gegenteil eine Rechtsvertretung von Schutzhäftlingen durch Anwälte generell ausgeschlossen und ihnen die Akteneinsicht wie den ungehinderten Zugang zu ihren Mandanten verwehrt hatte; s. Dok. Nr. 182 Anm. 6. Der Erlaß wurde dem RJuM erst am 10. 3. 36 durch das RIM abschriftlich mitgeteilt; R 22/5032, Bl. 163–167.

⁵ Auf Initiative des BNSDJ in der JURISTISCHEN WOCHENSCHRIFT H. 10/35 vom 9. 3. 35, S. 759.

⁶ Von Gärtners Hand korrigiert aus der Formulierung im Entwurf: „Zu meinem Bedauern haben Sie an den beiden letzten Kabinettsitzungen nicht teilgenommen.“

in Aussicht genommenen Zusammenkunft auch über diese Angelegenheit sprechen. Zugleich darf ich Sie bitten, zu überlegen, ob nicht vielleicht doch eine andere Regelung der Frage zweckmäßig wäre, die dann dem Führer und Reichskanzler vorgeschlagen werden könnte. Sie wissen, daß für die Verteidigung vor dem Volksgerichtshof die Vorschrift gilt, daß die Wahl des Verteidigers der Genehmigung durch den Vorsitzenden des Gerichts bedarf. Für die Pflichtverteidiger wird in der Praxis so verfahren, daß nach Fühlungnahme mit der Reichsrechtsanwaltskammer zwei Listen der als Verteidiger in Frage kommenden Rechtsanwälte aufgestellt sind. Dabei enthält die eine Liste die Namen von Anwälten, die als politisch unbedingt zuverlässig für die besonders vertraulichen Fälle geeignet sind. Mit diesem Verfahren hat man bisher gute Erfahrungen gemacht. Wenn gegen die Zulassung von Rechtsanwälten zur Wahrnehmung der Interessen von Schutzhäftlingen ganz allgemein Bedenken bestehen, so könnten vielleicht diese Bedenken wesentlich verringert werden, wenn durch die Auswahl bestimmter Anwälte eine korrekte und vertrauliche Behandlung der einzelnen Schutzhäftfälle gewährleistet würde. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Anregung einer Prüfung unterziehen und mir bei unserer Zusammenkunft im Januar Ihre Auffassung mitteilen würden⁷.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener

Gtr [Gürtner]

⁷ Himmler antwortete Gürtner am 6.1. 36, „immer noch krank in Tegernsee“: „Ich bin sehr damit einverstanden, wenn auch diese Frage der Anwaltsvertretung in Schutzhaftangelegenheiten bei unserer in Aussicht genommenen Zusammenkunft im Laufe des Monats Januar besprochen wird. – Ich sehe in der von Ihnen angedeuteten Lösung, Herausgabe einer Liste von Rechtsanwälten, die für Schutzhäftlinge zugelassen sind, eine absolute Möglichkeit der Behandlung dieser Frage.“ R 22/1467, Bl. 197. Zu der Besprechung kam es erst Anfang März; s. Folgeband, Dok. vom 27. 3. 36.

Zitierhinweis

Nr. 284 Der Reichsminister der Justiz an den Stellvertretenden Chef und Inspekteur der Preußischen Geheimen Staatspolizei Himmler. 23. Dezember 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d284>